

[기출][1][2015-2]회사분할 상황에서 근로자의 승계 거부권 인정 여부

【문제 2】 A 회사에는 상시 근로자 500 명이 근무하고, 근로자 과반수가 조합원으로 가입한 노동조합이 있다. A 회사는 경영상 필요성에 의해 회사분할을하기로 결정하고 1 개월 동안 노동조합에게 이해와 협력을 구했으나 노동조합은 회사분할 자체를 반대하였다. 그러자 A 회사는 상법상 회사분할(존속회사와 신설회사) 절차를 마친 후 분할된 업무에 종사하던 근로자 甲을 포함한 100 명에게 신설회사(B 회사)로 근로관계가 승계되었다며 B 회사에서 근무하도록 서면으로 통보하였다. 근로자 甲이 B 회사로 근로관계의 승계를 거부할 수 있는지 여부를 설명하시오. (25 점)